

1500390-96.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Takaoka

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... dos "predinhos", famoso ponto de tráfico nesta cidade, quando avistaram o denunciado conversando com uma moça de nome "Vitória", conhecida pelo envolvimento com o tráfico de entorpecente. Ao ver os policiais, Vitória conseguiu evadir-se, enquanto o acusado não o conseguiu, sendo abordado. Durante a abordagem, foram encontradas 02 (duas) porções maiores de crack no bolso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

3ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Nossa Senhora Aparecida, Mirassol - SP - cep 15130-007

Processo nº. 1500390-96.2022.8.26.0559, pg.

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500390-96.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2058388/2022 - DEL.POL.MIRASSOL, 23335105 - DEL.POL.MIRASSOL, 711/22/413 - DEL.POL.MIRASSOL, 2058388 - DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Heliaque Fernando de Carvalho

Vítima:

A Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

03/05/2022, 15:30h

Réu Preso

Em 03 de maio de 2022, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª. Vara Judicial, através do aplicativo Microsoft Teams, o Excelentíssimo Sr. Dr. Marcos Takaoka, Meritíssimo Juiz de Direito, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a presença do autor Justiça Pública, na pessoa do(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Promotor(a) de Justiça, Dra. Daniele Ramia Negrão Dias Brandão. Presente o réu Heliaque Fernando de Carvalho, preso(a) por Este Juízo no(a) CDP de São José do

Rio Preto, acompanhado de seu(ua) advogado(a) Dr(a). Alexandre Miguel Garcia, OAB 103575/SP. Presente(s) a(s) Testemunha(s) PM Rafael Amadio Regiani e PM Adriano Souza Oliveira. Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réu e seu defensor, conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o magistrado e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com as gravações através do Microsoft Teams. Aberta a audiência, foram ouvidas a(s) testemunha(s), e o réu foi interrogado. O(s) depoimento(s) foi(ram) colhido(s) por meio audiovisual, sendo feita a gravação na mídia digital anexa, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06 e art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08. Deliberação do MM. Juiz: Não havendo outras provas a serem produzidas em audiência, declaro encerrada a instrução e determino que se passe ao artigo 403, do CPP. Após, foi concedida a palavra sucessivamente primeiro a Acusação e depois a Defesa, pelo prazo legal, para os debates orais, conforme segue na mídia em anexo. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra HELIAQUE FERNANDO DE CARVALHO, qualificado as fls. 07/08, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque ele, no dia 02/03/2022, por volta das 18h55min, na Rua 13 de Maio, n. 2831, Bloco P, Haroldo Magalhães, neste Município e Comarca, trazia consigo 02 porções maiores de crack e guardava 18 porções de maconha, para fins de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Citado (fls. 149) apresentou defesa preliminar (fls. 150/158). A denúncia foi recebida em 31/03/2022 (fls. 166/168). Durante a instrução, ouviram-se duas testemunhas, sendo o interrogando o réu ao final. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, porque estariam provados os fatos descritos na denúncia. A Defesa pleiteou a improcedência da ação penal, alegando que: a) o acusado é inocente; b) não há provas para a condenação; c) na pior das hipóteses, houve tráfico privilegiado. É o relatório. Fundamento e decido. A autoria e materialidade foram comprovadas mediante auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), nota de culpa (fls. 6), boletim de ocorrência (fls. 41/42), auto de exibição e apreensão (fls. 43/44), fotos (fls. 45), laudo de constatação (fls. 52/56), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 114/116), laudo de corpo de delito (fls. 82/83), tendo sido todos esses documentos confirmados por robusta prova testemunhal. Na data dos fatos, policiais militares patrulhavam nas proximidades dos "predinhos", famoso ponto de tráfico nesta cidade, quando avistaram o denunciado conversando com uma moça de nome "Vitória", conhecida pelo envolvimento com o tráfico de entorpecente. Ao ver os policiais, Vitória conseguiu evadir-se, enquanto o acusado não o conseguiu, sendo abordado. Durante a abordagem, foram encontradas 02 (duas) porções maiores de crack no bolso de sua bermuda, R\$58,35 em dinheiro e um aparelho celular. No local onde estava inicialmente, de onde tentou fugir,, foi encontrada uma sacola com 18 (dezoito) porções de maconha. Formalmente ouvido, o réu disse que estava no local conversando com uma moça que conhece por "Gordinha" e, ao avistar os policiais, apenas jogou o baseado que fumava no chão, pretendendo dirigir-se ao apartamento da colega "Fani", negando o tráfico e a propriedade da droga apreendida (fls. 05). Em juízo, o acusado disse que não conhece nenhuma Fani, não fuma maconha, nem usa droga há dez anos, que não tinha nenhuma droga consigo e que foi "forjado" pela polícia militar. Admitiu que conversou com a "Gordinha", sua conhecida, tendo os policiais aparecido logo depois, quando ela já tinha ido embora. Asseverou que tem dois filhos, morando nos predinhos, e tinha ido visita-los, acrescentando que não deu nenhuma versão formal na delegacia da polícia. As versões do réu são contraditórias, observando-se que no interrogatório extrajudicial do réu, que ele diz não ter prestado, aparecem elementos que ele reconhece como verdadeiros, como a pessoa da "Gordinha" (se ele realmente não tivesse apresentado sua versão para o delegado, a autoridade policial não teria como saber dessa "Gordinha", conhecida do réu). Por outro lado, as testemunhas de acusação apresentaram versões uniformes, durante toda a "persecutio criminis". Os policiais disseram que estavam fazendo patrulhamento nos predinhos, notório ponto de tráfico em Mirassol, quando viram o réu conversando com a

traficante Vitória, razão por que decidiram abordá-los. Afirmaram que Vitória saiu correndo, conseguindo fugir, tendo o réu sido alcançado e abordado, acrescentando que, no bolso da bermuda dele, havia duas porções maiores de "crack", e, no local onde ele foi visto pela polícia, antes de tentar fugir, foi encontrada uma sacola com 18 porções de maconha. Salientaram que na posse do réu foram apreendidos também um aparelho celular e certa quantia em dinheiro, tendo ele admitido que vendia droga para Vitória. Disseram que viram o réu jogando a sacola plástica, com 18 porções de maconha, assim que a polícia apareceu. Em especial, o policial Adriano disse que o réu admitiu que estava vendendo a droga para a Vitória (o "crack" por R\$ 300,00 e a maconha, por R\$ 180,00). As substâncias foram periciadas e constatou-se que se tratava de 42,45g de cocaína na forma de crack e 27,45g de maconha. Em vista da quantidade considerável da droga apreendida, o modo de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão resta evidente que o destino das substâncias era o tráfico de drogas. Observo que, considerando-se apenas o "crack" apreendido, era possível produzir mais de 200 porções individuais. A despeito do entendimento do ilustre defensor, o réu trazia consigo e guardava considerável quantidade de drogas, para fins de tráfico, o que basta para a configuração do delito do art. 33 da Lei de Drogas. Apesar das considerações Dr. Defensor, os policiais foram claros a traficante Vitória conseguiu escapar e, por isso, não foi abordada, tendo eles conseguido abordar tão somente o réu. Em suma, a ação é procedente. Passo à dosimetria da pena: Do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O acusado ostenta de maus antecedentes (FA - fls. 67/81 e certidão- fls. 58/66), e, por isso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, obtendo-se 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Em razão da reincidência (fls. 80), aumento a pena de 1/6, obtendo-se 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, quantidade definitiva, à falta de outras circunstâncias relevantes. Cada dia-multa terá valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo. A pena privativa de liberdade começará a cumprir-se em regime fechado (art. 33, §2º, "a", do Código Penal). É descabida a substituição da pena por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência e dos maus antecedentes. Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal, para CONDENAR HELIAQUE FERNANDO DE CARVALHO, portador da cédula de identidade RG nº. 46.288.640-2, filho Pedro Angelo de Carvalho e Edna Aparecida de Carvalho, nascido em 03/06/1986, em Maringá/PR, a cumprir pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 680 dias-multas com valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O acusado não poderá apelar em liberdade, porque continuam presentes os requisitos da segregação cautelar. Determino o perdimento dos valores apreendidos, em favor do FUNAD, providenciando-se o necessário. Os entorpecentes apreendidos já foram destruídos (fls. 189/191) e, nos termos do provimento CSM 2482/2018, determino a destruição da amostra guardada para contra prova, encerrado o processo criminal, providenciando-se o necessário. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitivo. Façam-se as comunicações e anotações de praxe. Custas "ex lege". Arbitro os honorários do(a) Dr(a). Defensor(a) em 100% da tabela vigente, expedindo-se certidão nos termos do convênio. As gravações colhidas nesta audiência estarão disponíveis através do aplicativo One Drive sendo o link disponibilizado através de certidão a ser expedida aos autos. Por absoluta impossibilidade, visto que a audiência foi realizada em ambiente virtual, o MM. Juiz dispensou a assinatura dos presentes, com a anuência de todos os presentes. Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Intimado(s) da sentença, pelo(s) réu(s) foi dito que desejava(m) recorrer da sentença. Sai(em) o(a)(s) Dr(a)(s). Defensor(a)(es) intimado(a)(s) para apresentação das razões do recurso de apelação. Nada mais. Eu, Mateus Silveira de Abreu, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz: Marcos Takaoka

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA